

La regulación del aborto en América Latina: análisis comparativo de los marcos jurídicos y su relación con la protección de los derechos de la mujer (2020–2026)

Yovanna Rosmeri Candelario Mota

Estudiante de la Licenciatura en Derecho, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santo Domingo, República Dominicana.

RESUMEN

Este ensayo analiza la regulación del aborto en América Latina entre 2020 y 2026 desde una perspectiva comparativa. Examina la doctrina, la legislación y la jurisprudencia para identificar las principales tendencias jurídicas y su relación con la protección del derecho a la vida y los derechos fundamentales de las mujeres. Se concluye que las diferencias entre los países responden a distintas interpretaciones constitucionales y que la ponderación de los derechos en conflicto constituye una respuesta más acorde con el Estado constitucional de derecho.

Palabras clave: aborto - América Latina - derechos fundamentales - derecho constitucional - jurisprudencia.

ABSTRACT

This essay analyzes the legal regulation of abortion in Latin America between 2020 and 2026 from a comparative perspective. It examines legal doctrine, legislation, and case law to identify the main legal trends and their relationship with the protection of the right to life and women's fundamental rights. It concludes that the differences among countries are based on different constitutional interpretations and that balancing conflicting rights is more consistent with the constitutional rule of law.

Keywords: abortion - Latin America - fundamental rights - constitutional law - case law.

La regulación del aborto en América Latina: análisis comparativo de los marcos jurídicos y su relación con la protección de los derechos de la mujer (2020–2026)

La regulación del aborto constituye uno de los debates jurídicos más relevantes en América Latina debido a las diferencias existentes entre los ordenamientos jurídicos de los distintos países. Mientras algunos Estados han ampliado el acceso al aborto mediante reformas legislativas o decisiones judiciales, otros mantienen una prohibición absoluta. Esta diversidad normativa plantea interrogantes sobre la protección de los derechos fundamentales de las mujeres y el alcance del derecho a la vida reconocido por cada Estado. El presente ensayo sostiene preliminarmente que la evolución normativa responde tanto a principios constitucionales como a la influencia del derecho internacional y de la jurisprudencia. Más allá de describir estas diferencias, este ensayo sostiene que los modelos jurídicos que incorporan mecanismos de ponderación entre la protección de la vida y los derechos fundamentales de las mujeres ofrecen una respuesta más compatible con los principios del Estado constitucional de derecho que aquellos sistemas que establecen prohibiciones absolutas sin admitir excepciones. En consecuencia, el objetivo general consiste en analizar las reformas normativas sobre el aborto para identificar las tendencias de su regulación jurídica en América Latina durante el período 2020–2026.

Los países latinoamericanos presentan modelos jurídicos diferentes para regular el aborto. Algunos ordenamientos permiten la interrupción voluntaria del embarazo bajo determinadas condiciones, mientras otros mantienen restricciones amplias o prohibiciones absolutas. Esta diversidad refleja distintas formas de interpretar la protección del derecho a la vida y los derechos fundamentales de las mujeres. Ferrajoli¹ afirma que los derechos fundamentales constituyen garantías frente al poder estatal, mientras que Carbonnier² sostiene que el Derecho evoluciona conforme cambian las realidades sociales. En consecuencia, la Ley 27.610 de

¹ Luigi Ferrajoli, *Derechos y garantías: La ley del más débil* (Madrid: Trotta, 2006).

² Jean Carbonnier, *Sociología jurídica* (Madrid: Tecnos, 2000).

Argentina y la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional de Colombia³ muestran que la regulación del aborto en América Latina responde tanto a transformaciones sociales como a nuevas interpretaciones constitucionales.

Las recientes reformas sobre el aborto en América Latina muestran que cada Estado interpreta de forma distinta los derechos fundamentales. Mientras algunos países consideran prioritarios la autonomía reproductiva, la igualdad y la salud de la mujer, otros otorgan mayor protección jurídica a la vida desde la concepción. Dworkin⁴ sostiene que los derechos individuales deben recibir una protección especial frente a las decisiones mayoritarias, mientras que Alexy⁵ propone resolver los conflictos entre derechos mediante un equilibrio constitucional. Estas diferencias pueden observarse en las reformas legislativas de Argentina y en la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional de Colombia⁶, en contraste con países como República Dominicana, Honduras y El Salvador, que mantienen una regulación más restrictiva basada en la protección de la vida desde la concepción. Estas posturas permiten comprender por qué existen diferencias importantes entre las legislaciones latinoamericanas y explican la diversidad de soluciones jurídicas adoptadas en la región. Desde esta perspectiva, puede sostenerse que un sistema jurídico no debe limitarse a proteger un único derecho fundamental de manera absoluta cuando existen otros derechos constitucionales igualmente relevantes. La ponderación propuesta por Alexy permite alcanzar soluciones más acordes con el principio de proporcionalidad, evitando que la protección de un derecho implique la anulación total de otro. Por ello, las reformas que incorporan mecanismos de equilibrio constitucional responden de manera más adecuada a la complejidad del problema jurídico.

³ Argentina, Ley N.º 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Boletín Oficial de la República Argentina, 15 de enero de 2021; Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-055 de 2022, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo y Alberto Rojas Ríos, 21 de febrero de 2022.

⁴ Ronald Dworkin, *Los derechos en serio* (Barcelona: Ariel, 1984).

⁵ Robert Alexy, *Teoría de los derechos fundamentales* (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 2002).

⁶ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-055 de 2022.

La evolución de la regulación del aborto en América Latina no ha dependido únicamente del legislador, sino también de la actuación de los tribunales constitucionales e internacionales. Diversas sentencias han redefinido el alcance de los derechos fundamentales relacionados con la autonomía reproductiva, la igualdad y la protección de la vida. Bobbio⁷ sostiene que los derechos solo adquieren verdadera eficacia cuando existen mecanismos que aseguren su cumplimiento, mientras que Medina Quiroga⁸ resalta la importancia de interpretar dichos derechos conforme a los estándares internacionales. Las sentencias C-355 de 2006⁹ y C-055 de 2022 de la Corte Constitucional de Colombia, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y la sentencia *Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica* constituyen ejemplos de la influencia que ha ejercido la jurisprudencia en la evolución de la regulación del aborto en la región. Por ello, la jurisprudencia ha desempeñado un papel esencial en la transformación de los sistemas jurídicos de la región.

El análisis evidencia que la regulación del aborto en América Latina presenta una gran diversidad normativa, influenciada por factores constitucionales, legislativos, jurisprudenciales y de derechos humanos. Asimismo, demuestra que las decisiones de las altas cortes han tenido un papel determinante en la evolución de este tema.

Del análisis realizado se concluye que la regulación del aborto en América Latina ha evolucionado de manera desigual, como resultado de distintas interpretaciones constitucionales y del desarrollo progresivo de los derechos humanos. Las reformas legislativas y las decisiones de los tribunales constitucionales reflejan la búsqueda de un equilibrio entre la protección de la vida y los derechos fundamentales de las mujeres. En consecuencia, el estudio comparativo permite comprender que las diferencias normativas responden a contextos jurídicos y sociales propios de cada país.

⁷ Norberto Bobbio, *El tiempo de los derechos* (Madrid: Sistema, 1991).

⁸ Cecilia Medina Quiroga, *La Convención Americana: Teoría y jurisprudencia* (Santiago de Chile: Universidad de Chile, 2005).

⁹ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-355 de 2006.

El estudio comparativo evidencia que ninguna regulación del aborto puede construirse exclusivamente sobre posiciones absolutas. Considero que el Derecho debe ofrecer respuestas que armonicen la protección de la vida con los derechos fundamentales de las mujeres mediante criterios de proporcionalidad y razonabilidad constitucional. Si bien corresponde a cada Estado definir su política legislativa conforme a su Constitución, estimo que las decisiones deben sustentarse en argumentos jurídicos objetivos, en la jurisprudencia constitucional y en los estándares internacionales de derechos humanos, evitando soluciones que desconozcan completamente alguno de los derechos en conflicto.

El estudio demuestra que no existe un modelo uniforme de regulación del aborto en América Latina. Las diferencias entre los países obedecen a distintas interpretaciones constitucionales sobre la protección de la vida, la autonomía personal y los derechos fundamentales de las mujeres, así como a la influencia de la jurisprudencia nacional e internacional en la configuración de dichos derechos.

En definitiva, la investigación confirma la tesis planteada al inicio del ensayo: las reformas que incorporan criterios de ponderación constitucional ofrecen una respuesta jurídica más adecuada para enfrentar el conflicto entre la protección de la vida y los derechos fundamentales de las mujeres. Aunque el debate continúa abierto en América Latina, el análisis comparado demuestra que las soluciones más consistentes desde el punto de vista constitucional son aquellas que buscan armonizar los derechos en conflicto en lugar de otorgar prevalencia absoluta a uno de ellos.

El principal aporte de esta investigación consiste en sistematizar y comparar los distintos modelos de regulación del aborto vigentes en América Latina durante el período 2020–2026. Este análisis contribuye a comprender la evolución del debate jurídico y proporciona una base académica para futuras investigaciones sobre derechos humanos, Derecho Constitucional y Derecho Penal.

Declaración de autoría y uso de inteligencia artificial

La idea original del presente ensayo de investigación fue desarrollada por la autora, Yovanna Rosmeri Candelario Mota, como parte de la asignatura CSD-1920-1329 Derecho, bajo la orientación metodológica de la docente Ana Magnolia Méndez Cabrera.

Durante el proceso de elaboración del trabajo se utilizó ChatGPT (OpenAI) como herramienta de apoyo para la organización de ideas, la estructuración del ensayo y la mejora de la redacción. La autora revisó, verificó y editó el contenido generado antes de su incorporación al documento final, asumiendo la responsabilidad por la versión definitiva presentada.

Asimismo, para el desarrollo del ensayo se consultaron fuentes doctrinales, normativas, jurisprudenciales y bibliográficas especializadas sobre la regulación del aborto en América Latina, las cuales fueron debidamente citadas conforme al sistema Chicago con notas al pie.

Entre las principales referencias metodológicas utilizadas para la elaboración del trabajo se encuentran las siguientes:

OpenAI. ChatGPT. Utilizado como herramienta de apoyo para la organización y mejora de la redacción del ensayo, bajo revisión crítica de la autora.

BIBLIOGRAFÍA

Alexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 2002.

Bobbio, Norberto. El tiempo de los derechos. Madrid: Sistema, 1991.

Carbonnier, Jean. Sociología jurídica. Madrid: Tecnos, 2000.

Dworkin, Ronald. Los derechos en serio. Barcelona: Ariel, 1984.

Facio, Alda. Cuando el género suena, cambios trae: una metodología para el análisis de género del fenómeno legal. San José: ILANUD, 1999.

Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías: La ley del más débil. Madrid: Trotta, 2006.

Habermas, Jürgen. Facticidad y validez. Madrid: Trotta, 1998.

MacKinnon, Catharine. Toward a Feminist Theory of the State. Cambridge: Harvard University Press, 1989.

Medina Quiroga, Cecilia. La Convención Americana: Teoría y jurisprudencia. Santiago de Chile: Universidad de Chile, 2005.

Rawls, John. Teoría de la justicia. México: Fondo de Cultura Económica, 1995.

Constitución de la República Dominicana (2015).

Código Penal de la República Dominicana.

Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Argentina, 2021).

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (1979).

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) (1994).

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-355 de 2006.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-055 de 2022.

Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Acción de Inconstitucionalidad 148/2017.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica. Sentencia de 28 de noviembre de 2012.